

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 902/2533

พนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี

โจทก์

นายแพ่งหรือยอด โต๊ะงาม

จำเลย

นายแพ่งหรือยอด โต๊ะงาม จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 225

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกา แต่บัดนี้จำเลยไม่ประสงค์จะฎีกาต่อไปแล้วเนื่องจากมีความพอใจในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 จำคุก 1 ปี 6 เดือน คำรับของจำเลยในชั้นสอบสวนและในชั้นพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 1 ปี โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอกการลงโทษให้จำเลยนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 59)

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยได้ยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 77)

ศาลชั้นต้นส่งคำร้องมาศาลฎีกา โดยสวนทางกับที่ศาลฎีกาได้ส่งคำพิพากษาไปให้ศาลชั้นต้นอ่านให้คู่ความฟัง และศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้คู่ความ

ฟังแล้วเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2533(อันดับ 69,71,73)

คำสั่ง

ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายกฎีกาของจำเลยแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องสั่งคำร้อง
ของจำเลยฉบับนี้อีก ให้ยกคำร้อง

ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายกฎีกาของจำเลยแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องสั่งคำร้อง
ของจำเลยฉบับนี้อีก ให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐสังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ